Resolución Directoral Nº00002704 2026

Tocache, 07 OCT. 2026

VISTO, el Memorando **N.º 1044-2026-GRSM/DRE-UGELSM/D**, de fecha 02 de octubre de 2026, el Informe **N.º 098-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRHH-DS** de fecha 01 de octubre de 2026; la Resolución Judicial N.º 4 de fecha 6 de mayo de 2022, confirmada mediante Resolución N.º 16 de fecha 8 de noviembre de 2024, recaída en el Expediente Judicial **N.º 0087-2021-0-2209-JM-CI-01**; la Resolución N.° 17 de fecha 18 de junio de 2025, que requiere su ejecución; y demás actuados; con un total de Treinta y dos (32) folios ,y,

CONSIDERANDO:

Que, la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache es competente para emitir actos administrativos en el marco de la gestión del servicio educativo, conforme a la normativa del sector;

Que, el **artículo 48 de la Ley N.º 24029,** modificado por la **Ley N.º 25212**, establece el derecho de los docentes a percibir una **bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total íntegra**;

Que, el Tribunal Constitucional del Perú, reiterada mediante jurisprudencia (Exp. N.º 0206-2005-PA/TC y Exp. N.º 00025-2005-PI/TC), ha precisado que dicha bonificación debe calcularse sobre la **remuneración total o íntegra**, descartando su aplicación sobre la remuneración total permanente;

Que, el accionante **Robert Ostos Paima** interpone demanda materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA,** recaído en el expediente judicial **N.º 0087-2021-0-2209-JM-C1-01, siendo así, mediante** Resolución Judicial N.º 4 de fecha 6 de mayo del año 2022, emitida por el Juzgado Mixto-sede Tocache, confirmada por Resolución N.°16 de fecha 8 de noviembre de 2024, se declaró FUNDADA la demanda interpuesta por el administrado **Robert Ostos Paima**, ordenando a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache emitir nueva resolución administrativa disponiendo el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total íntegra, correspondiente a los periodos comprendidos entre el **mes de enero de 1991, hasta el mes de enero y marzo de 1999;** en aplicación de Ley Nº 24029, modificada por la Ley Nº 25212 como docente actualmente cesante.

Resolución Directoral Nº00002704 2026

Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional **N.º 2609-2025-GRSM/DRE** de fecha 31 de julio del 2025, que resuelve en su **Artículo PRIMERO: RECONOCER la petición y Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia de vista contenida en la resolución N°16.

Que, mediante Resolución N.° 17 de fecha 18 de junio de 2025, el órgano jurisdiccional ha requerido el cumplimiento de lo ordenado, bajo responsabilidad, debiendo la entidad emitir la resolución administrativa correspondiente y efectuar la liquidación respectiva;

Que, con Nota de Coordinación **N.º 087-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 25 de agosto 2026, la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, hace de su conocimiento que se ha recibido el Oficio N° 3542-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 13 de agosto del 2025, la Procuraduría Pública de la Región Mam Martín solicita cumplir con el mandato judicial de Liquidación y Cálculo del Expediente Judicial **N° ° 0087-2021-0-2209-JM-CI-01.** a favor de **Robert Ostos Paima**

Que, mediante Resolución N.° 17 de fecha 18 de junio de 2025, el órgano jurisdiccional ha requerido el cumplimiento de lo ordenado, bajo responsabilidad, debiendo la entidad emitir la resolución correspondiente y efectuar el cálculo, conforme a lo ordenado en sentencia de vista de fecha 8 de noviembre del 2024, a favor de la parte demandante, y a fin de que implementen los actos conducentes con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, a dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, la oficina de Planilla y el Equipo de Cálculos Deudas Sociales de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, mediante informe **N.º 098-2026- GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS,** de fecha 01 de octubre 2026, se ha efectuado la liquidación de devengados e intereses legales conforme a la normativa vigente, determinándose un monto de **Ocho mil quinientos veintiuno con 86/100 soles (S/ 8,521.86**) por concepto de devengados , "El presente cálculo comprende únicamente el devengado (capital), conforme a norma. El pago de los intereses legales será determinados y cancelados de acuerdo con el Decreto Ley N° 25920." desde el momento en que la obligación se torna exigible **hasta la fecha de su pago efectivo** el monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la **Ley N.º 24029,** modificado por la **Ley N.º 25212**, hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo el periodo comprendido desde el **mes de enero 1991 hasta el mes de marzo de 1999**, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, las boletas de pago que forman parte de la presente resolución;

Que, conforme al artículo 1246 del Código Civil y al Decreto Ley N.° 25920, los intereses legales en materia laboral se devengan sin capitalización, aplicando las tasas fijadas por el Banco Central de Reserva del Perú;

Resolución Directoral Nº00002704 2026

Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación, los calculados en *el Informe Nº* ***098*****-2026-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS** de fecha 01 de octubre del 2026,

Que, el artículo 41 de la Ley N.º 27584 – Ley del Proceso Contencioso Administrativo, establece que las entidades de la administración pública tienen la obligación de **cumplir las sentencias judiciales firmes**, bajo responsabilidad;

Que, la Ley N.º 30137 regula los criterios de priorización para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, en el marco de la atención de deuda social del Estado;

Que, en ese contexto, corresponde emitir el acto administrativo que reconozca el derecho y apruebe la liquidación respectiva, en estricto cumplimiento del mandato judicial;

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1440, el cumplimiento de obligaciones económicas se sujeta a la disponibilidad presupuestal y programación financiera del Estado, con lo establecido por el artículo 4º del D.S. **N.º** 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, **Ley N.º 32513** — del **Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026.**

De conformidad con, el Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, Decreto Supremo **N.º** 004-2019-JUS (TÚO de la Ley 27444) Decreto Supremo Nº 009-2016-MINEDU, y en uso de las facultades conferidas por la resolución Directoral Regional Nº 3691-2005-GRSM/DRESM;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor del demandante **ROBERT OSTOS PAIMA, identificado** con DNI **Nº 01010233,** el pago de reintegro de devengados **por concepto de Bonificación Especial Mensual** por Preparación de Clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra, por el periodo comprendido **desde el enero de 1991 hasta el mes de marzo de 1999,** en aplicación de la Ley del Profesorado — Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, El resultado cuantitativo de los devengados por preparación de clases y evaluación y sus respectivos intereses legales con informe **Nº 098-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS,** se informa el monto de los devengados la suma de **Ocho mil quinientos veintiuno con 86/100 soles (S/**

Resolución Directoral Nº00002704 2026

8,521.86), dando de esta forma el cumplimiento del mandato judicial materia de ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, recaídos en el expediente Judicial **N.° 0087-2021-0-2209-JM-CI-01,** contenida en la Resolución N° 4 de fecha 6 de mayo del 2022, emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache; que confirma la sentencia con Resolución N.º 16 de fecha 8 de noviembre del 2024, **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° **17** de fecha 18 de junio 2025, emitida por Juzgado Civil Sede Tocache.

ARTÍCULO SEGUNDO. ACLARAR, que el pago se efectuara cuando exista la autorización del crédito presupuestal por parte del Pliego 459 Gobierno Regional de San Martin de conformidad a lo establecido en el Art. 73º pago de sentencias judiciales del Decreto Legislativo Nº 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

ARTÍCULO TERCERO. – EMITIR, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al poder judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**; recaído en el expediente judicial **Nº 0087-2021-0-2209-JM-CI-01,** contenida en la Resolución Judicial Nº 4 de fecha 6 de mayo del 2022, emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache.

ARTÍCULO CUARTO. – PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; a los interesados y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;

Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/ GRRHH